

ZULKIFLI BIN ABD RAHMAN

PERAYU

lwn

ROHANA BINTI MOHAMED NOR

RESPONDEN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Mohd Radzi Bin Abd Latif (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Panel) Pada 2 Disember 2022 / 7 Jamadilawal 1444H]

Kes Rayuan No. 10000-017-0041-2021

[Rayuan Terhadap Tuntutan Harta Sepencarian dibawah seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Syarie Perayu : *Dato' Dr Mohd Zaidi bin Mohd Zain
(Tetuan Zaidi Zain & Associates)*

Pegum Syarie Responden : *Tidak diwakili*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini merupakan suatu rayuan yang difailkan oleh pihak Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 25/2/2021 terhadap sebahagian keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam pada 17/2/2021 dalam kes Saman No. : 10300-017-0404-2016. Terma-terma perintah tersebut adalah seperti berikut :

- i. Mahkamah meluluskan permohonan Plaintiff berdasarkan seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 200.*

- ii. *Mahkamah mengiktiraf jumlah RM80,300.00 yang telah diserahkan oleh Defendan kepada Plaintiff adalah sebahagian daripada bahagian yang Plaintiff berhak dalam harta sepencarian bagi rumah yang beralamat di No.14, Jalan 4/7K, Seksyen 4, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan.*
 - iii. *Mahkamah mengisytiharkan bahawa sebuah rumah yang beralamat di No.14, Jalan 4/7K, Seksyen 4, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan adalah harta sepencarian diantara Plaintiff dan Defendan dengan kadar bahagian Plaintiff adalah sebanyak 30% dan bahagian Defendan sebanyak 70%. Mahkamah memerintahkan bahawa Defendan hendaklah membayar daripada baki bersih hasil jualan rumah tersebut yang berjumlah RM386,373.123 dengan kadar 30% kepada Plaintiff setelah ditolak amaun RM80,300.00 daripada 30% bahagian Plaintiff.*
 - iv. *Kos ditanggung oleh masing-masing pihak.*
-

[2] Bagi maksud rayuan ini, Perayu hanya merayu kepada terma pada para (iii) di atas sahaja dengan memplidkan tiga Alasan Rayuan sebagaimana yang terkandung dalam halaman 453 Rekod Rayuan iaitu:

- i. Bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi undang-undang dan hukum syarak apabila memutuskan Perayu memperoleh 70% dan Responden mendapat 30% daripada hasil jualan sebuah rumah yang beralamat di No.14, Jalan 4/7K, Seksyen 4, 43650 Bandar Baru

Bangi, Selangor sedangkan telah diakui bahawa Perayu adalah penyumbang tunggal kepada pemerolehan rumah tersebut.

- ii. Perintah pembahagian tersebut telah menyebabkan Perayu terpaksa membayar jumlah tambahan daripada bahagian yang telah dibayar kepada Responden, sedangkan Perayu telah membuktikan dengan jelas butiran perbelanjaan dan pembayaran yang dibuat oleh Perayu hasil daripada pemerolehan wang tersebut sehingga tiada lagi berbaki. Bayaran dan perbelanjaan tersebut termasuklah perbelanjaan nafkah anak-anak dan hutang piutang tetapi telah gagal diambil kira dengan halus dan cermat oleh Hakim Bicara.
- iii. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam menimbangkan sumbangan tak langsung Responden sehingga mengawardkan jumlah yang besar iaitu sebanyak 30% tanpa membuat pertimbangan sewajarnya dakwaan Perayu bahawa Responden bukanlah seorang isteri yang baik dalam melaksanakan amanah sebagaimana tuntutan Syarak apabila menjalinkan hubungan dengan lelaki bukan muhrim.

[3] Perayu telah memfailkan hujahan bertulisnya pada 24/1/2022. Namun pihak Responden tidak memfailkan apa-apa hujahan sehinggalah kes dipanjangkan kepada kami untuk pendengaran pada 25/7/2022 yang lalu.

FAKTA KES

[4] Pihak-pihak dalam rayuan ini telah berkahwin pada 1/1/1994 dan disahkan bercerai oleh Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat pada 21/8/2015. Sepanjang

perkahwinan, Perayu dan Responden dikurniakan empat orang cahaya mata.

[5] Bermula pada tahun 2006 pihak-pihak telah tinggal bersama di Riyadh, Arab Saudi kerana Perayu bertugas sebagai jurutera di negara tersebut. Namun sejak Februari 2010 sehingga 2015 Responden telah pulang ke Malaysia bersama anak-anak, manakala Perayu hanya pulang kira-kira enam bulan sekali dalam tempoh tersebut.

[6] Pada 18/7/2016, Responden telah memfailkan tuntutan harta sepencarian terhadap Perayu bagi satu unit harta tak alih iaitu sebuah rumah yang beralamat di No.14, Jalan 4/7K, Seksyen 4, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor. Perolehan hartanah tersebut telah dibuat pada 14/3/1997 dengan harga belian sebanyak RM197,465.00 dan telah didaftarkan hak milik atas nama Perayu. Pada 6/2/2015 hartanah tersebut telah dijual dengan harga RM750,000.00.

[7] Dalam tuntutannya, Responden telah menuntut hasil jualan hartanah tersebut dibahagikan sama rata iaitu sebanyak 50% setiap seorang. Pada 17/2/2021, YA Hakim Bicara telah memutuskan tuntutan tersebut sebagaimana terma pada perenggan [1] di atas.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[8] Berdasarkan pengamatan kami kepada Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak Perayu, kami dapati isu yang berbangkit di hadapan kami dapat disimpulkan kepada satu isu utama sahaja untuk diputuskan iaitu **sama ada kadar 30% yang diperolehi oleh**

Responden sebagai sumbangan tak langsung adalah suatu kadar yang munasabah atau tidak.

[9] Penelitian kami kepada alasan penghakiman menunjukkan YA Hakim Bicara telah berpuas hati bahawa berdasarkan pengakuan pihak-pihak serta keterangan dokumentar, perolehan hartanah tersebut secara langsung dari segi kewangan adalah daripada sumbangan Perayu sahaja bermula dari bayaran deposit sehinggalah kepada ansuran bulanan berjumlah RM2960.00 sebulan serta menanggung segala kos penyelenggaraan sebelum penjualan berlaku.

[10] Namun begitu dari sudut sumbangan secara tak langsung, YA Hakim Bicara berpandangan bahawa Responden telah memberikan sumbangannya dengan menjalankan tanggungjawabnya menguruskan rumah tangga dan anak-anak terutama semasa ketiadaan Perayu yang bekerja di luar negara. Sumbangan ini dilihat telah membantu mengurangkan bebanan Perayu selaku ketua keluarga. Selain itu Responden juga didapati terlibat secara langsung dalam mengendalikan proses jual beli hartanah tersebut kepada pembeli.

[11] Berkaitan dengan amaun RM80,300.00 yang diterima oleh Responden pula, YA Hakim Bicara berpuas hati untuk mengiktiraf jumlah tersebut sebagai sebahagian daripada pembayaran hasil jualan hartanah tersebut kepada Responden. Justeru, menurut YA Hakim Bicara dakwaan Responden bahawa wang tersebut adalah bayaran nafkah kepada Responden dan anak-anak adalah tidak bermerit dan gagal dibuktikan.

[12] Perayu dalam penghujahannya menyatakan bahawa pemerolehan hartanah tersebut adalah hasil usaha tunggalnya semata-mata. Dalam hal ini Perayu

menyatakan bahawa bahagian yang diperolehi oleh Responden sebanyak 30% tidak sewajarnya diawardkan berdasarkan sumbangan tak langsungnya. Menurut Perayu hal ini kerana Responden adalah seorang yang tidak bertanggungjawab apabila mempunyai hubungan dengan lelaki lain.

[13] Selain itu Perayu berhujah bahawa wang hasil jualan hartanah tersebut telah digunakan untuk melunaskan bayaran kad-kad kredit yang digunakan oleh Responden yang mencecah RM136,000.00 dan sebanyak RM80,300.00 lagi telah diberikan kepada Responden. Perayu menyatakan bayaran-bayaran ini sudah memadai malah melebihi daripada kadar yang sepatutnya diterima oleh Responden. Justeru Perayu menyatakan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak mengambil kira bayaran-bayaran tersebut sebagai bayaran harta sepencarian Perayu kepada Responden.

[14] Bagi memutuskan isu penentuan kadar pembahagian ini kami telah merujuk kepada seksyen 122(3) dan(4) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) [2003] yang memperuntukkan:

(3) Mahkamah adalah mempunyai kuasa, apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat perintah perceraian, memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi dalam masa perkahwinan dengan usaha tunggal satu pihak kepada perkahwinan itu dibahagi antara mereka atau supaya aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.

(4) Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (3), Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada—

(a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh pihak yang tidak memperolehi aset itu, kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga;

(b) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkahwinan itu, jika ada,

dan tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah boleh membahagikan aset-aset itu atau hasil jualan itu mengikut apa-apa kadar yang difikirkannya munasabah, tetapi, walau bagaimana pun, pihak yang telah memperolehi aset-aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar.

[15] Berdasarkan kepada peruntukan di atas, sesuatu harta sepencarian yang diperolehi melalui usaha tunggal bermaksud usaha satu pihak sahaja ke atas perolehan sesuatu harta. Dalam sumbangan usaha tunggal ini, pihak yang tidak menyumbang kepada perolehan tersebut melalui harta, wang atau kerja adalah layak mendapat kadar pembahagian berasaskan sumbangannya kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga.

[16] Berhubung dengan kewajaran sumbangan tak langsung ini dengan hormatnya kami merujuk kepada kes ***Ida Khatijah binti Arshad lwn. A. Rahman bin Isa, JH 40 BHG. 1*** yang diputuskan pada tahun 2013. Panel Mahkamah Rayuan Syariah Terengganu telah menjelaskan di dalam kes ini sepertimana berikut:-

*“ Seksyen 57 tersebut menentukan elemen sumbangan suami isteri kepada sumbangan langsung dan sumbangan tidak langsung. Sumbangan langsung hanya berlaku dalam kategori harta yang diperolehi dengan usaha bersama dalam bentuk dan sumbangan berupa wang, harta atau kerja bagi memperolehi aset-aset itu dan juga apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka. Sumbangan tidak langsung pula berlaku di dalam harta dengan usaha tunggal iaitu takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh pihak yang tidak memperolehi aset itu kepada **kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarganya**”*

[17] Begitu juga dalam kes *Massyura Binti Mohd Takia lwn Mohd Harzami Bin Abdul Kudus Kes Mal (Rayuan) No. 10000-017-0061-2015*. Dalam kes ini Panel Rayuan Syariah Negeri Selangor antara lain menyatakan:

*[17] Bagi aset yang diperolehi oleh pihak-pihak dalam masa perkahwinan dengan usaha tunggal satu pihak sahaja, Mahkamah akan mengambil kira takat sumbangan-sumbangan secara tidak langsung yang telah dibuat oleh pihak yang tidak memperolehi aset itu, kepada **kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga. Pertimbangan sumbangan secara tidak langsung hanya timbul apabila hanya usaha tunggal sahaja untuk memperolehi harta tersebut.**”*

[18] Dalam konteks kes ini, kami berpuas hati bahawa Responden yang merupakan seorang suri rumah sepenuh masa adalah layak untuk mendapat bahagiannya melalui sumbangan secara tak langsung. Hal ini adalah berdasarkan keterangan yang ada menunjukkan Responden telah menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang

isteri dan ibu kepada empat orang anak sepanjang tempoh perkahwinan termasuklah menggalas tugas seorang bapa semasa ketiadaan Perayu yang bertugas di luar negara.

[19] Pada hemat kami sumbangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh Responden inilah yang menyebabkan Perayu dapat menjalankan tugas di luar negara dengan baik sekali gus dapat mengukuhkan kedudukan kewangannya bagi melunaskan bayaran bulanan bagi hartanah tersebut sehingga terjual. Sungguhpun terdapat dakwaan tentang kecurangan Responden, namun pada hemat kami isu tersebut gagal dibuktikan sejauh mana ia telah menghalang Responden daripada menunaikan tanggungjawabnya untuk memberikan sumbangan tak langsung. Kami juga tidak menemui sebarang keterangan yang menunjukkan Perayu telah mengambil tindakan undang-undang berkenaan dakwaannya itu.

[20] Dari sudut kadar pembahagian bagi sumbangan tak langsung pula telah banyak panduan yang telah diberikan dalam kes-kes sebelum ini. Umpamanya dalam kes *Haminah Bee lawan Samsudin*, [1401H] 1 JH (2) 71. Dalam kes ini Mahkamah antara lain menyatakan:

Mahkamah telah mendapati isteri (plaintif) sepanjang perkahwinannya dengan defendan telah membuat kerja-kerja yang lazimnya dilakukan oleh seorang isteri tanpa mendapat pertolongan dari orang gaji. Mahkamah berpendapat bahawa segala harta-harta yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan dianggap sebagai harta bersama. Kerja-kerja yang dilakukan oleh isteri sekurang-kurangnya telah meringankan beban defendan sekurang-kurangnya satu pertiga dari tanggungannya.

Begitu juga dalam kes *Mohamed Ainuddin Bin Mohamed Nasuridin lwn Rohani Binti Ismail [2009]* 1 CLJ (SYA) 187 Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor antara lain memutuskan bahawa kadar bahagian isteri yang memberi sumbangan secara tak langsung adalah sebanyak 1/3 bahagian sahaja. Berdasarkan autoriti-autoriti yang telah dikemukakan maka pada hemat kami kadar 30% yang diberikan kepada Responden adalah suatu jumlah yang wajar dan bersesuaian.

[21] Mengenai pembayaran wang sebanyak RM80,300.00 oleh Perayu kepada Responden pula kami bersetuju dengan dapatan YA Hakim Bicara bahawa ia wajar diiktiraf sebagai sebahagian daripada pembayaran harta sepencarian memandangkan ia adalah hasil daripada jualan hartanah tersebut. Sungguhpun begitu, menurut perkiraan kami jumlah tersebut hanya mewakili 20% daripada keseluruhan hasil jualan yang berjumlah RM386,373.12. Oleh yang demikian bagi melengkapkan 30% kadar pembahagian maka jumlah yang berhak diterima oleh Perayu adalah sebanyak RM115,911.9 iaitu pertambahan sebanyak RM35,611.93 kepada jumlah yang telah diserahkan. Justeru kami bersetuju dengan ulasan YA Hakim Bicara berhubung dengan perkiraan ini sebagaimana yang terdapat pada halaman 440 Rekod Rayuan.

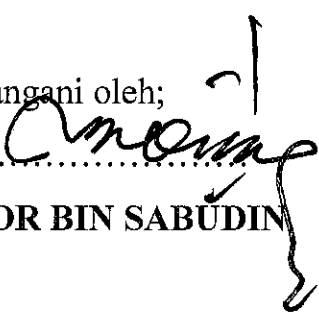
[22] Berdasarkan kepada ulasan-ulasan di atas, pada hemat kami kadar takat sumbangan Perayu dan Responden sebagaimana yang telah diputuskan oleh YA Hakim Bicara adalah wajar dan tidak memerlukan campur tangan kami untuk membuat penilaian semula berkenaan takat sumbangan pihak-pihak dalam memperolehi hartanah tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Pihak Perayu, maka dengan ini kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu DITOLAK.
2. Bahawa perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam bertarikh 17/2/2021 dalam kes Saman No. : 10300-017-0404-2016 DIKEKALKAN.

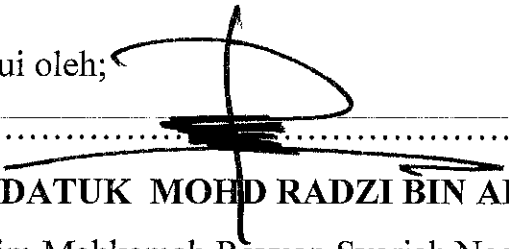
Penghakiman ini dibaca dan ditandatangani oleh;

.....

1. YAA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN

Pengerusi

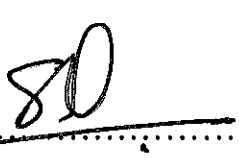
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

.....

2. YA DATUK MOHD RADZI BIN ABD LATIF

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

.....

3. YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

